

Art. 50 AI Act

KI-Kennzeichnungspflichten

Rechtsanwalt Niklas Plutte

Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz
Geschäftsführer avalex GmbH
Dozent TH Köln



KI wird immer besser - und weniger erkennbar

Einstieg

Grundlagen

Interaktion mit KI

Maschinenlesbarkeit
von KI-Content

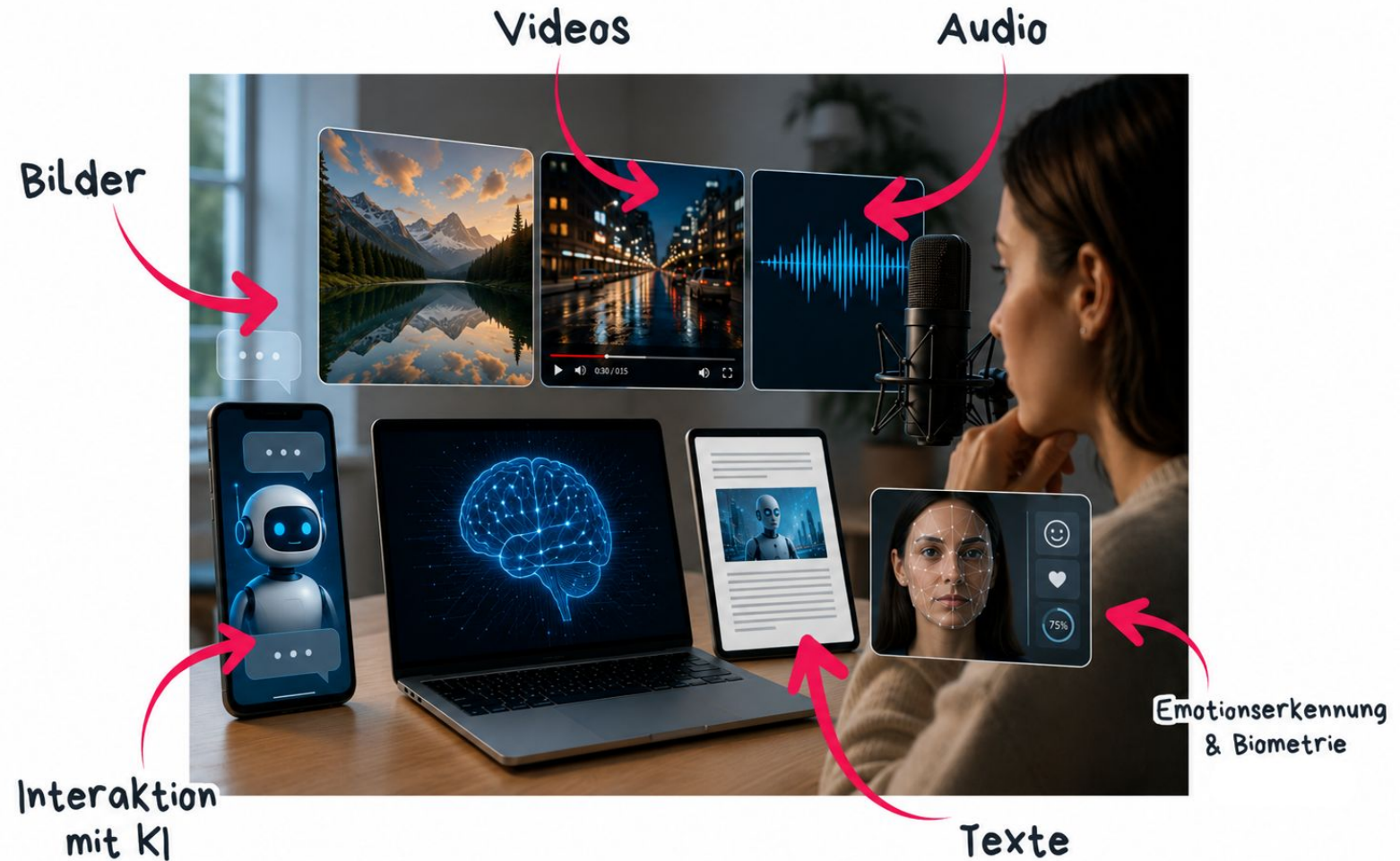
Emotionserkennung

Deepfakes

KI-Texte

Haftung

Abschluss



Einstieg

Grundlagen

Interaktion mit KI

Maschinenlesbarkeit
von KI-Content

Emotionserkennung

Deepfakes

KI-Texte

Haftung

Abschluss



** zumindest in bestimmten Bereichen.*

Fünf KI-Kennzeichnungspflichten

Einstieg

Grundlagen

Interaktion mit KI

Maschinenlesbarkeit
von KI-Content

Emotionserkennung

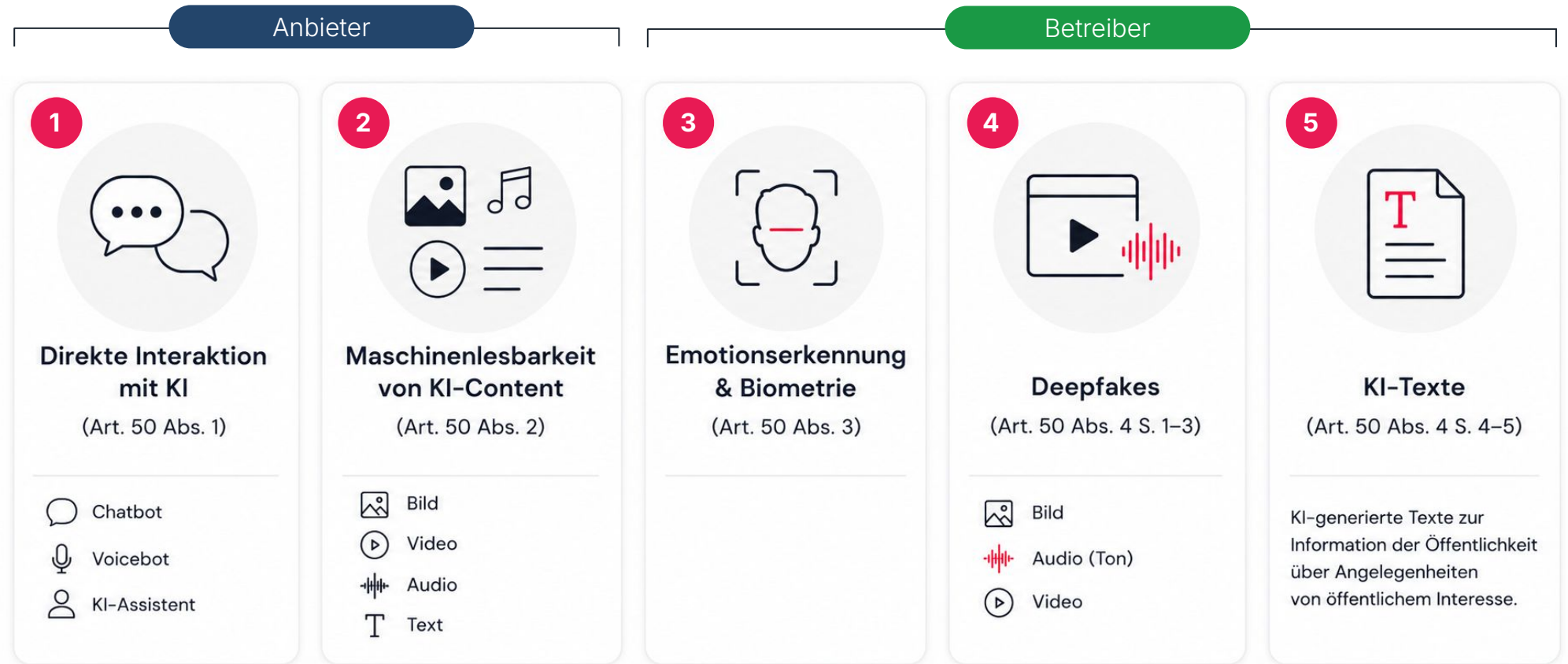
Deepfakes

KI-Texte

Haftung

Abschluss

Die Kennzeichnungspflichten beginnen ab dem **02. August 2026** (Ausnahme: Maschinenlesbarkeit von KI-Content, die erst ab dem 02. Dezember 2026 gilt).



Einstieg

Grundlagen

Interaktion mit KI

Maschinenlesbarkeit
von KI-Content

Emotionserkennung

Deepfakes

KI-Texte

Haftung

Abschluss

Grundlagen

Was ist ein KI-System?

Ein KI-System ist eine **Software**, die **aus Eingaben eigenständig Ergebnisse ableitet**, z.B. Texte, Bilder, Videos, Ton, aber auch Empfehlungen oder Entscheidungen.

Einstieg

Grundlagen

Interaktion mit KI

Maschinenlesbarkeit
von KI-Content

Emotionserkennung

Deepfakes

KI-Texte

Haftung

Abschluss



ChatGPT, Gemini, Claude & Co.

KI-System



Microsoft Paint

Kein KI-System



Für wen gelten die Kennzeichnungspflichten?

Vom Solo-Selbstständigen bis zum Konzern, entscheidend ist die **berufliche Tätigkeit** - auf die Größe kommt es nicht an.

Einstieg

Grundlagen

Interaktion mit KI

Maschinenlesbarkeit
von KI-Content

Emotionserkennung

Deepfakes

KI-Texte

Haftung

Abschluss



Kennzeichnungspflichten gelten für

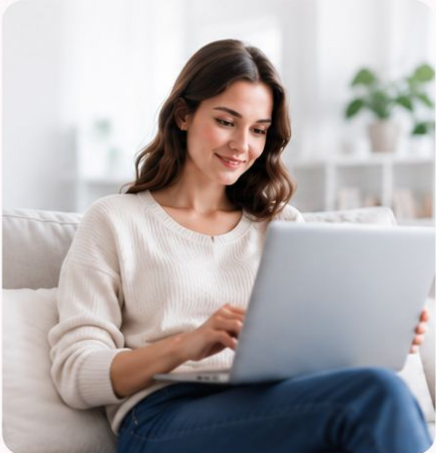




Unternehmen**Behörden****Selbstständige****Sonstige berufliche Nutzer von KI-Systemen**



Gilt nicht für Privatpersonen



* Möglicherweise kommt noch eine Ausnahme für Deepfakes.

Anbieter oder Betreiber des KI-Systems?

Einstieg

Grundlagen

Interaktion mit KI

Maschinenlesbarkeit
von KI-Content

Emotionserkennung

Deepfakes

KI-Texte

Haftung

Abschluss



Anbieter

(Art. 3 Nr. 3 AI Act)



Entwickelt ein KI-System selbst
oder lässt es entwickeln.



Bringt es anschließend unter
eigenem Namen oder eigener Marke
auf den Markt oder nimmt es selbst
in Betrieb.



Typische Beispiele



OpenAI (ChatGPT)



Unternehmen mit eigener KI-Lösung
(z.B. auf Basis von GPT-5).



Website-Chatbot eines Drittanbieters,
aber gebrandet unter eigener Marke *

* Die Einordnung hängt von der konkreten technischen
und gestalterischen Umsetzung ab.



Betreiber

(Art. 3 Nr. 4 AI Act)



Verwendet ein KI-System in
eigener Verantwortung.



Die rein private Nutzung fällt
nicht unter den Betreiberbegriff
des AI Acts.



Typische Beispiele



Unternehmen, das ChatGPT für
Bilder, Videos und Texte nutzt



Onlineshop, der einen Chatbot im Shop
einbindet, welcher erkennbar von einem
Drittanbieter stammt

Was betrifft Sie konkret?

Nicht jede Kennzeichnungspflicht ist für alle Unternehmen gleich relevant.

Einstieg

Grundlagen

Interaktion mit KI

Maschinenlesbarkeit
von KI-Content

Emotionserkennung

Deepfakes

KI-Texte

Haftung

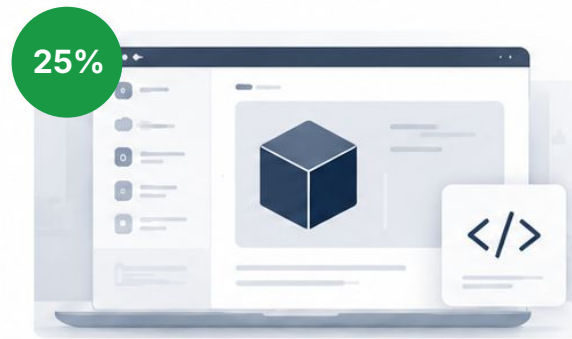
Abschluss



95%

Die meisten Teilnehmer

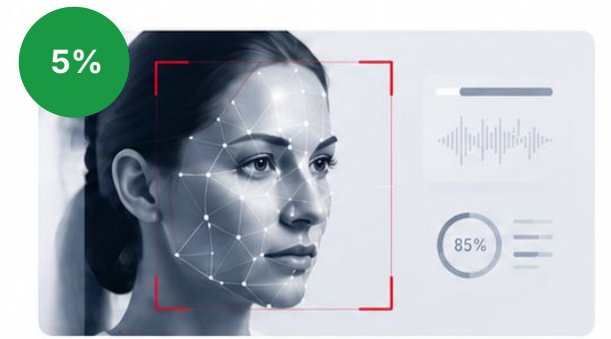
- 4 Deepfakes (Art. 50 Abs. 4 S. 1–3)
- 5 KI-Texte (Art. 50 Abs. 4 S. 4–5)



25%

Manche Teilnehmer

- 1 Interaktion mit KI (Art. 50 Abs. 1)
- 2 KI-generierte Inhalte (Art. 50 Abs. 2)



5%

Nur wenige Teilnehmer

- 3 Emotionserkennung & biometrische Kategorisierung (Art. 50 Abs. 3)

Einstieg

Grundlagen

Interaktion mit KI

Maschinenlesbarkeit
von KI-Content

Emotionserkennung

Deepfakes

KI-Texte

Haftung

Abschluss

1

von 5

Direkte Interaktion mit KI

Art. 50 Abs. 1 AI Act

Direkte Interaktion mit KI

Grundsatz: Wenn **Menschen ohne es zu merken direkt mit einem KI-System interagieren**, soll ihnen das bewusst gemacht werden (andernfalls: Täuschungsgefahr + Vertrauensverlust).



Einstieg

Grundlagen

Interaktion mit KIMaschinenlesbarkeit
von KI-Content

Emotionserkennung

Deepfakes

KI-Texte

Haftung

Abschluss

Wann und wie kennzeichnet man richtig?

Nutzer müssen **spätestens zum Zeitpunkt der ersten Interaktion** barrierefrei sowie in klarer und **eindeutiger Weise** informiert werden.

Einstieg

Grundlagen

Interaktion mit KI

Maschinenlesbarkeit
von KI-Content

Emotionserkennung

Deepfakes

KI-Texte

Haftung

Abschluss

Beispiel: KI-Chatbot



So ist es richtig:

- ✓ Der Hinweis ist sofort sichtbar.
- ✓ Er ist klar und allgemeinverständlich formuliert.
- ✓ Gute Lesbarkeit durch Schriftgröße, Farbe und Kontrast.

Beispiel: Voice KI (z.B. Kundenhotline)



Hinweis (Audio):
„Sie sprechen mit einem KI-gestützten Sprachassistenten. Antworten können Fehler enthalten.“

So ist es richtig:

- ✓ Der Hinweis erfolgt zu Beginn des Gesprächs.
- ✓ Er ist klar und allgemeinverständlich formuliert.
- ✓ Der Hinweis ist **deutlich verständlich**.

Ausnahme: KI ist "offensichtlich"

Wenn für Nutzer **offensichtlich erkennbar** ist, dass sie es mit einer KI zutun haben, muss nicht gekennzeichnet werden.

Einstieg

Grundlagen

Interaktion mit KI

Maschinenlesbarkeit
von KI-Content

Emotionserkennung

Deepfakes

KI-Texte

Haftung

Abschluss

 **Offensichtlich KI**



- ✓ Klare Bezeichnung (z. B. „KI-Chatbot“)
- ✓ Bot-Icon / KI-Symbol
- ✓ Begrüßung mit Hinweis auf KI

 **Grenzfall**



- Bezeichnung eher neutral (z. B. „Support“)
- Bot-Icon vorhanden
- Kein ausdrücklicher Hinweis auf KI

Reicht das aus? → Wohl nicht.

 **Nicht offensichtlich**



- ✗ Menschlicher Name und Foto
- ✗ Kein Hinweis auf KI
- ✗ Für den Nutzer nicht erkennbar, dass KI im Spiel ist



Compliance-Empfehlung

KI-Chatbots und KI-Voicebots sollten grundsätzlich als solche gekennzeichnet werden. Das schafft Transparenz, erfüllt die Pflicht sicher und vermeidet rechtliche Unsicherheiten.



Einstieg

Grundlagen

Interaktion mit KI

**Maschinenlesbarkeit
von KI-Content**

Emotionserkennung

Deepfakes

KI-Texte

Haftung

Abschluss

2

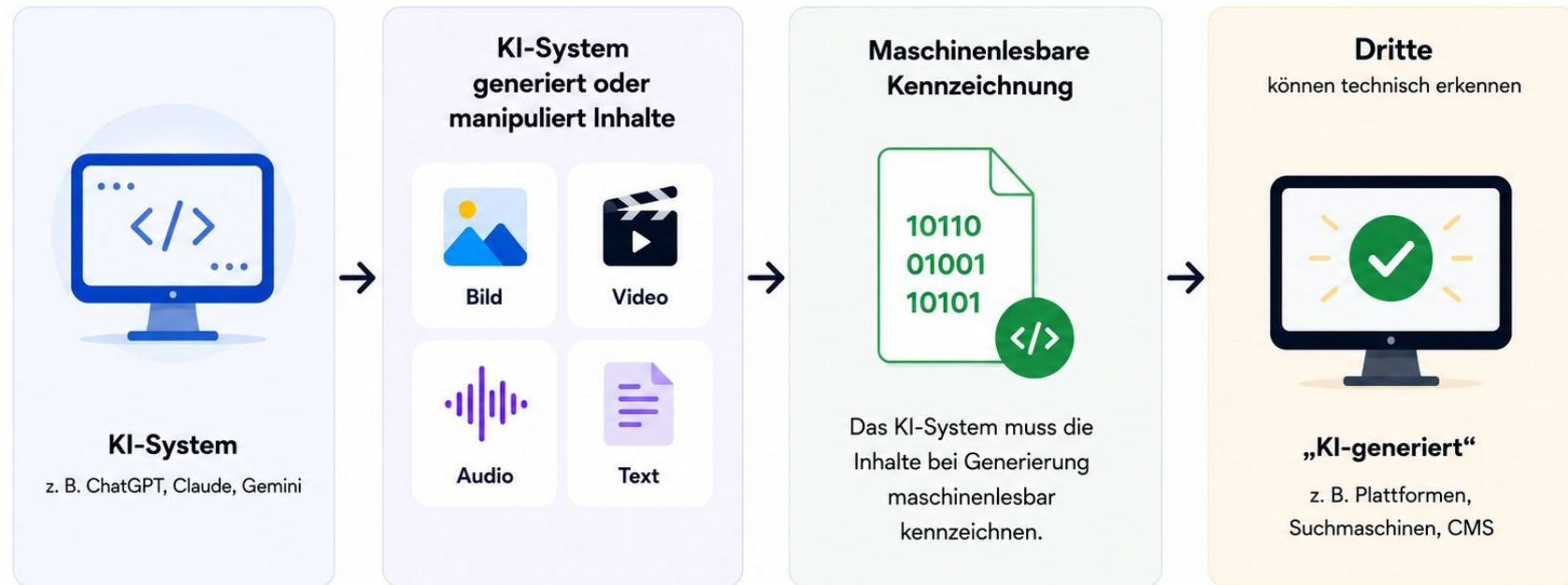
von 5

Maschinenlesbarkeit von KI-generierten Inhalten

Art. 50 Abs. 2 AI Act

Maschinenlesbarkeit von KI-Content

Anbieter von KI-System müssen KI-generierte sowie KI-manipulierte Inhalte **maschinenlesbar kennzeichnen**.



Ausnahmen



Unterstützende Standardbearbeitung
z. B. Helligkeit, Kontrast, Farbkorrektur, Zuschchnitt.



Strafverfolgung
Wenn gesetzlich zur Aufdeckung, Verhütung, Ermittlung oder Verfolgung von Straftaten zugelassen.

Einstieg

Grundlagen

Interaktion mit KI

**Maschinenlesbarkeit
von KI-Content**

Emotionserkennung

Deepfakes

KI-Texte

Haftung

Abschluss

Wie kennzeichnet man Content?

Der Anbieter muss sicherstellen, dass von seinem KI-System erzeugte Inhalte nach aktuellem Stand der Technik **technisch** als KI-generiert bzw. KI-manipuliert erkennbar sind. Ziel ist eine möglichst feste Verbindung. Auf **visuelle Sichtbarkeit** der Kennzeichnung für die Nutzer kommt es nicht an.



Einstieg

Grundlagen

Interaktion mit KI

**Maschinenlesbarkeit
von KI-Content**

Emotionserkennung

Deepfakes

KI-Texte

Haftung

Abschluss

Ist das relevant für mich?

Für KI-Fortgeschrittene ja, speziell bei der **Entwicklung einer eigenen KI-Lösung, die ein fremdes KI-Basismodell nutzt** (wie z.B. GPT-5) und die der Öffentlichkeit bzw. Kunden zur Verfügung gestellt wird, sei es kostenlos oder kostenpflichtig.



 **make**

 **n8n**

Einstieg

Grundlagen

Interaktion mit KI

**Maschinenlesbarkeit
von KI-Content**

Emotionserkennung

Deepfakes

KI-Texte

Haftung

Abschluss

Einstieg

Grundlagen

Interaktion mit KI

Maschinenlesbarkeit
von KI-Content

Emotionserkennung

Deepfakes

KI-Texte

Haftung

Abschluss

3

von 5

Emotionserkennung & Biometrie

Art. 50 Abs. 3 AI Act

Emotionserkennung & Biometrie

Betreiber von KI-Systemen, die **Emotionen erkennen** oder **Personen biometrisch kategorisieren**, müssen darauf hinweisen (am Arbeitsplatz und in Bildungseinrichtungen sind solche Systeme grundsätzlich verboten).

Einstieg

Grundlagen

Interaktion mit KI

Maschinenlesbarkeit
von KI-Content

Emotionserkennung

Deepfakes

KI-Texte

Haftung

Abschluss

Worum geht es?

Softwarebasierte KI-Systeme analysieren Personen, um Emotionen zu erkennen oder biometrische Kategorien abzuleiten.

Emotionserkennung



Biometrische Kategorisierung



Transparenzpflicht

Betroffene Personen müssen über den Einsatz solcher KI-Systeme informiert werden.

Einstieg

Grundlagen

Interaktion mit KI

Maschinenlesbarkeit
von KI-Content

Emotionserkennung

Deepfakes

KI-Texte

Haftung

Abschluss

4

von 5

Deepfakes

Art. 50 Abs. 4 Satz 1 -3 AI Act

Was ist ein Deepfake?

Einstieg

Grundlagen

Interaktion mit KI

Maschinenlesbarkeit
von KI-Content

Emotionserkennung

Deepfakes

KI-Texte

Haftung

Abschluss



Ein **Deepfake** ist ein durch KI erzeugter oder manipulierter Bild-, Ton- oder Videoinhalt, der wirklichen Personen, Gegenständen, Orten, Einrichtungen oder Ereignissen ähnelt und einer Person fälschlicherweise als echt oder wahrheitsgemäß erscheinen könnte (Art. 3 Nr. 60 AI Act).

Was ist ein Deepfake?

Ein Deepfake ist ein durch KI erzeugter oder manipulierter Bild-, Ton- oder Videoinhalt, der wirklichen Personen, Gegenständen, Orten, Einrichtungen oder Ereignissen ähnelt und einer Person fälschlicherweise als echt oder wahrheitsgemäß erscheinen könnte (Art. 3 Nr. 60 AI Act).

**Person****Gegenstand****Ort****Einrichtung****Ereignis**

Einstieg

Grundlagen

Interaktion mit KI

Maschinenlesbarkeit
von KI-Content

Emotionserkennung

Deepfakes

KI-Texte

Haftung

Abschluss

Welche Formate können Deepfakes sein?

Bilder, Audio, Video - Code gehört nicht dazu. Für **Texte** gibt es Spezialregeln (dazu später mehr).

Einstieg

Grundlagen

Interaktion mit KI

Maschinenlesbarkeit
von KI-Content

Emotionserkennung

Deepfakes

KI-Texte

Haftung

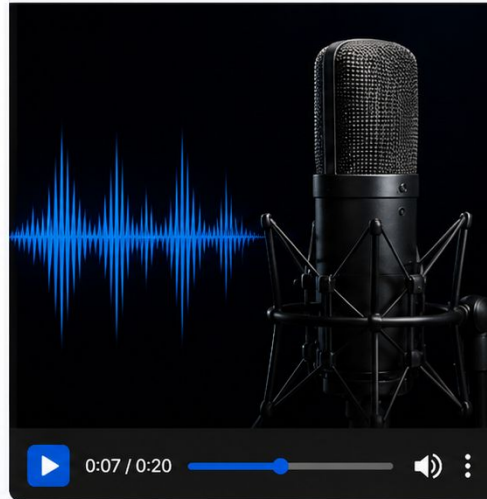
Abschluss



Bild



Audio



Video



Wann liegt (k)ein Deepfake vor?

Entscheidend ist die **Ähnlichkeit zur Wirklichkeit**.

Einstieg

Grundlagen

Interaktion mit KI

Maschinenlesbarkeit
von KI-Content

Emotionserkennung

Deepfakes

KI-Texte

Haftung

Abschluss



Kein Deepfake



Kein Bezug zur Wirklichkeit

Keine Ähnlichkeit zu Personen, Gegenständen, Orten, Einrichtungen oder Ereignissen.



Deepfake



Ähnelt einer wirklichen Person, einem Gegenstand, Ort, einer Einrichtung oder einem Ereignis

und würde einer Person fälschlicherweise als echt oder wahrheitsgemäß erscheinen.

Beachte: Bloße **Bearbeitungshilfen** ohne wesentliche Änderung führen nicht zu einem Deepfake, z.B. leichtes Zuschneiden oder Rauschunterdrückung.

KI-generierte Produktbilder

Einstieg

Grundlagen

Interaktion mit KI

Maschinenlesbarkeit
von KI-Content

Emotionserkennung

Deepfakes

KI-Texte

Haftung

Abschluss

**Originalfoto**

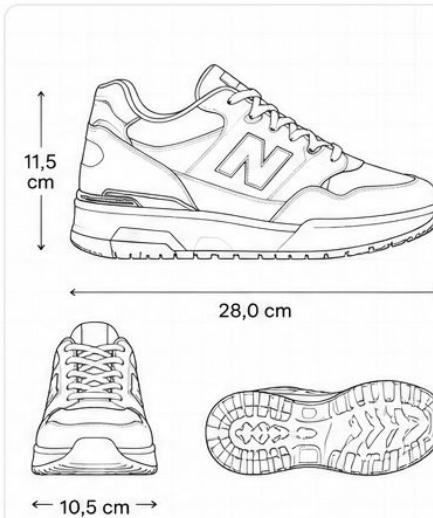
Echtes Foto des
konkreten Produkts.

Keine Kennzeichnung
erforderlich

**KI-Bild wie Foto**

Wirkt wie eine echte
Produktfotografie
in realer Umgebung.

Kennzeichnung
erforderlich

**Technische Visualisierung**

Offensichtlich eine
Visualisierung / Darstellung,
kein Foto.

Keine Kennzeichnung
erforderlich

**Illustration / Fantasie**

Stilisiert und erkennbar
nicht realistisch.

Keine Kennzeichnung
erforderlich



Kein Authentizitätseindruck
keine Kennzeichnung erforderlich



Authentizitätseindruck
Kennzeichnung erforderlich

So sollten Sie Deepfakes kennzeichnen

Spätestens bei erster Interaktion müssen **Texthinweise** oder die **EU-AI-Icons** klar, verständlich, sichtbar und barrierefrei gezeigt werden. Der rechtlich sicherste Weg: Kennzeichnung **direkt im Content**.



Bilder

✓ **Direkt im Bild**
EU-Icon oder Textlabel



✗ **Nicht in der Bildunterschrift oder daneben**



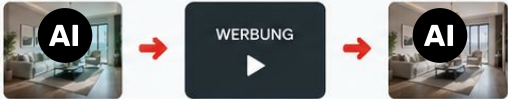


Videos

✓ **Im Video sichtbar**
EU-Icon oder Textlabel



i **Wiederholung nach Unterbrechungen**
z. B. nach Werbung



i **EU-Icon oder klarer Text im Bild bzw. Video selbst platzieren – nicht nur in der Beschreibung/Captions.**



Audio

✓ **Hörbarer Hinweis**
Statt visuellem Icon



i **Hinweis zu Beginn der Aufnahme und nach Unterbrechungen.**

Einstieg

Grundlagen

Interaktion mit KI

Maschinenlesbarkeit
von KI-Content

Emotionserkennung

Deepfakes

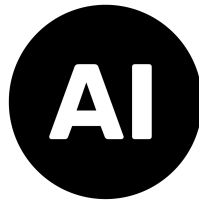
KI-Texte

Haftung

Abschluss

AI Icons der EU

Die Verwendung der AI Icons der EU ist **freiwillig**. Man kann auch **eigene KI-Kennzeichnungsicons** nutzen oder **reine Texthinweise** wie "KI-manipuliert" (bzw. sprachliche Hinweise bei Audioinhalten).



Grundlegendes
Icon

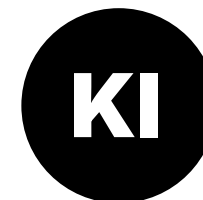


Icon für vollständig
KI-generierte Inhalte



Icon für
KI-manipulierte Inhalte

** Eine selbstgemachte deutsche Fassung ginge
m.E. auch, also z.B.*



Einstieg

Grundlagen

Interaktion mit KI

Maschinenlesbarkeit
von KI-Content

Emotionserkennung

Deepfakes

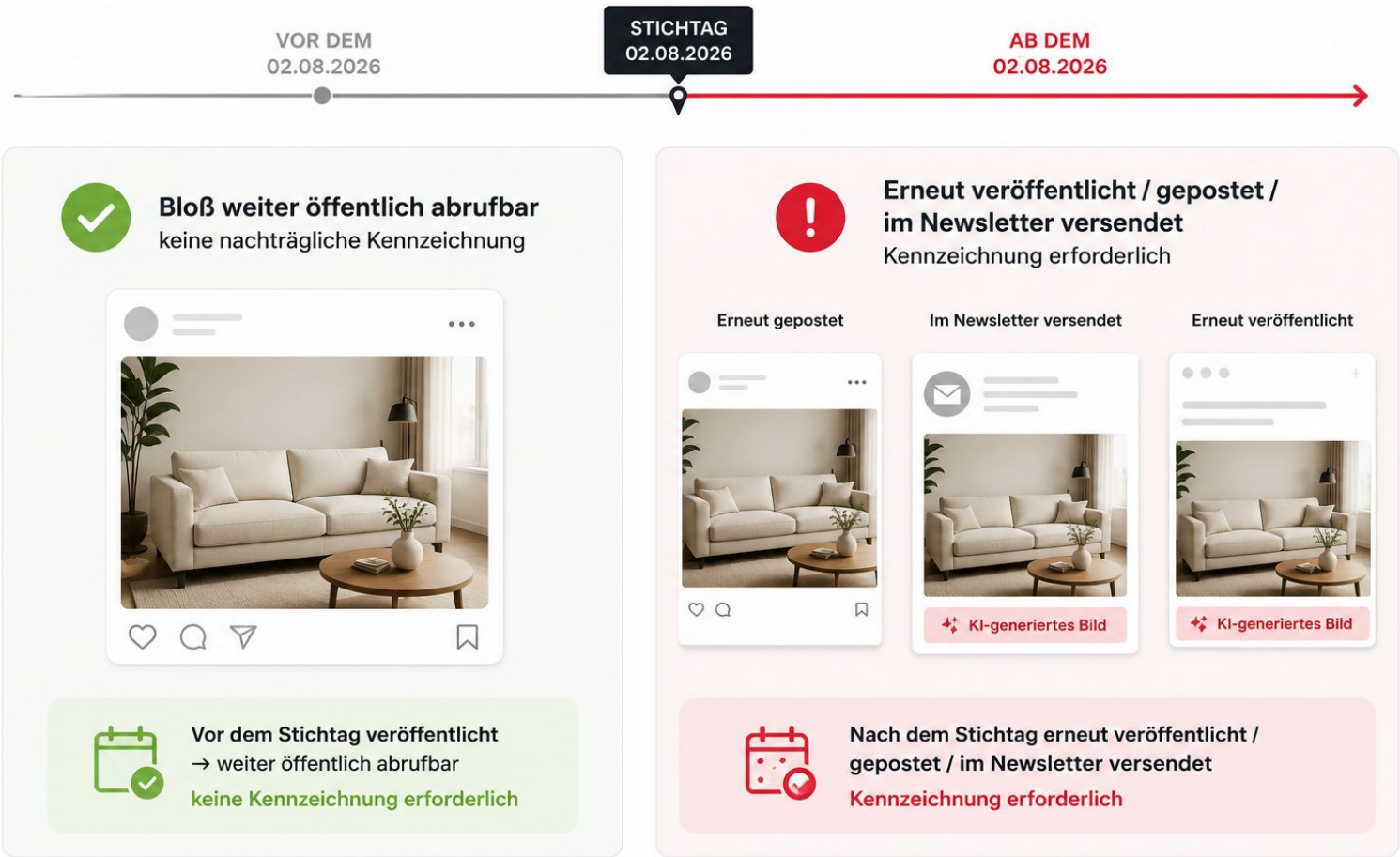
KI-Texte

Haftung

Abschluss

Rückwirkende Kennzeichnung?

Grundsätzlich gibt es **keine rückwirkende Kennzeichnungspflicht**. Vor dem 02. August 2026 erzeugte und veröffentlichte Deepfakes müssen nicht nachträglich gekennzeichnet.



- Einstieg
- Grundlagen
- Interaktion mit KI
- Maschinenlesbarkeit von KI-Content
- Emotionserkennung

Deepfakes

- KI-Texte
- Haftung
- Abschluss

Einstieg

Grundlagen

Interaktion mit KI

Maschinenlesbarkeit
von KI-Content

Emotionserkennung

Deepfakes

KI-Texte

Haftung

Abschluss

5

von 5

KI-Texte

Art. 50 Abs. 4 Satz 4 AI Act

Praxisbeispiel zum Einstieg

Ein Unternehmen möchte auf seiner **Website** täglich einen **KI-generierten Blogbeitrag** zu aktuellen Wirtschaftsnews veröffentlichen - inkl. Kommentierung / Meinung. Bei Veröffentlichung soll auf Basis des Blogbeitrags automatisch ein **Social Media Post** generiert und veröffentlicht werden, z.B. bei LinkedIn.



Einstieg

Grundlagen

Interaktion mit KI

Maschinenlesbarkeit
von KI-Content

Emotionserkennung

Deepfakes

KI-Texte

Haftung

Abschluss

Wann muss man KI-Texte kennzeichnen?



Einstieg

Grundlagen

Interaktion mit KI

Maschinenlesbarkeit
von KI-Content

Emotionserkennung

Deepfakes

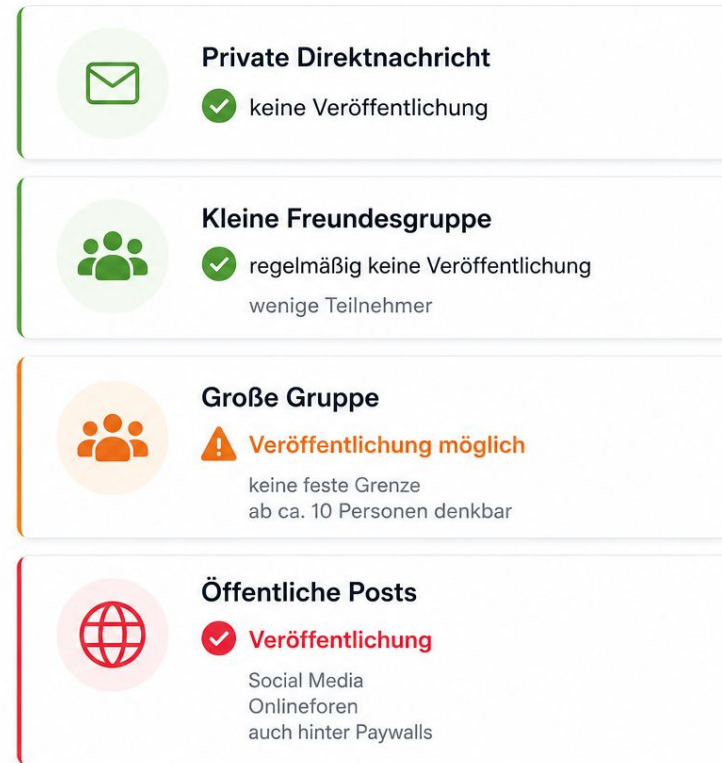
KI-Texte

Haftung

Abschluss

Was ist eine Veröffentlichung?

Der Abdruck in **Printmedien** (Zeitung, Magazin) stellt stets eine Veröffentlichung dar. Bei den folgenden **Internetbeispielen** muss man genauer hinsehen.



Nicht an die
Öffentlichkeit gerichtet



An die
Öffentlichkeit gerichtet

Einstieg

Grundlagen

Interaktion mit KI

Maschinenlesbarkeit
von KI-Content

Emotionserkennung

Deepfakes

KI-Texte

Haftung

Abschluss

Angelegenheiten von öffentlichem Interesse

Entscheidend ist die **Veröffentlichungsintention**.

Einstieg

Grundlagen

Interaktion mit KI

Maschinenlesbarkeit
von KI-Content

Emotionserkennung

Deepfakes

KI-Texte

Haftung

Abschluss



Fällt darunter

Texte zu Themen, die für die Öffentlichkeit **relevant** sind und darauf abzielen, am **Meinungsbildungsprozess** mitzuwirken.



Politik



Gesellschaft



Wirtschaft



Kultur

Beispiel:



Fällt nicht darunter

Texte, die primär werben, verkaufen oder rein produktbezogen informieren.



Produkt-
beschreibungen



Werbetexte



Social Media
Posts



Newsletter

Beispiel:



Menschlich Prüfung + Verantwortung

Wenn der KI-Text vor der Veröffentlichung menschlich überprüft oder redaktionell kontrolliert wird **UND** ein Mensch oder Unternehmen die inhaltliche Verantwortung übernimmt, fällt die Kennzeichnungspflicht weg.



+



Praxisbeispiel

Ein Unternehmen möchte auf seiner **Website** täglich einen **KI-generierten Blogbeitrag** zu aktuellen Wirtschaftsnews veröffentlichen - inkl. Kommentierung / Meinung. Bei Veröffentlichung soll auf Basis des Blogbeitrags automatisch ein **Social Media Post** generiert und veröffentlicht werden, z.B. bei LinkedIn.



Einstieg

Grundlagen

Interaktion mit KI

Maschinenlesbarkeit
von KI-Content

Emotionserkennung

Deepfakes

KI-Texte

Haftung

Abschluss

Einstieg

Grundlagen

Interaktion mit KI

Maschinenlesbarkeit
von KI-Content

Emotionserkennung

Deepfakes

KI-Texte

Haftung

Abschluss

Haftung

Bußgelder: Ein Fass ohne Boden

Wer sich nicht an die neuen Vorgaben hält, riskiert Bußgelder. Bei der Bundesnetzagentur kann sich Jedermann beschweren.

Einstieg

Grundlagen

Interaktion mit KI

Maschinenlesbarkeit
von KI-Content

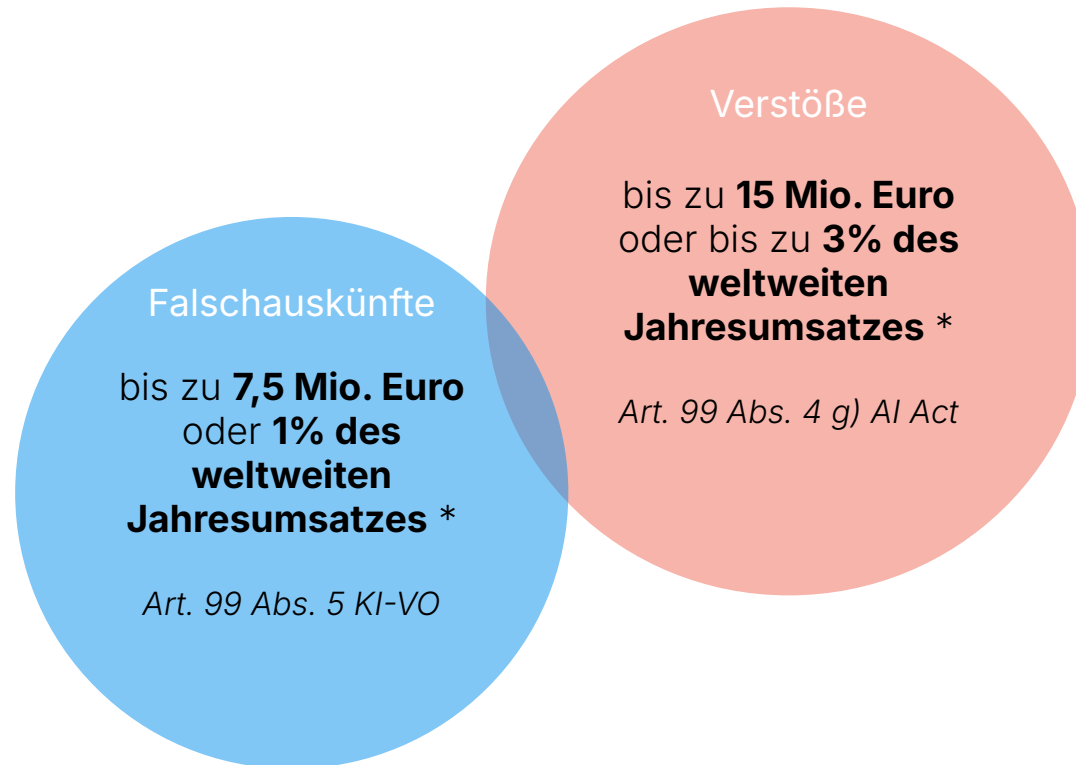
Emotionserkennung

Deepfakes

KI-Texte

Haftung

Abschluss



* **Je nachdem, was höher ist** (Ausnahme: KMU/Startups)
Beispiel Konzernumsatz Alphabet: 402,84 Milliarden USD (2025)
davon 3% wären 12,09 Milliarden USD

Abmahnungen, Strafbarkeit, Sperren

Einstieg

Grundlagen

Interaktion mit KI

Maschinenlesbarkeit
von KI-Content

Emotionserkennung

Deepfakes

KI-Texte

Haftung

Abschluss



Abmahnungen: Ob die Kennzeichnungspflichten nach Art. 50 AI Act **Wettbewerbsrechtsverletzungen** darstellen (so z.B. die Wettbewerbszentrale), die von Konkurrenten und Verbänden abgemahnt werden können, ist noch nicht geklärt, aber möglich.



Deepfakes fremder Personen können deren allgemeines Persönlichkeitsrecht verletzen. Dann hilft auch keine korrekte KI-Kennzeichnung. **Persönlichkeitsrechtsverletzungen** können abgemahnt werden, ggf. ist die Veröffentlichung sogar strafbar.



Social Media: Erfolgen die Rechtsverletzungen auf Social Media Plattformen, droht nicht nur eine **Löschung des jeweiligen Posts**, sondern eine **Sperrung des Accounts**.



www.ra-plutte.de

[linkedin.com/in/niklasplutte](https://www.linkedin.com/in/niklasplutte)